

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle T

Le Droit et la Justice

Philosophie – classe de Terminale technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement vos réponses. Les références au contexte camerounais et aux textes officiels (Constitution, Code civil, Code pénal) sont attendues.

EXERCICE 1 Distinction Droit positif / Justice idéale

Contexte : Dans une commune de la région du Centre, le maire fait appliquer strictement un arrêté municipal interdisant le commerce ambulant sur les trottoirs entre 6h et 22h. Mme Ngo, veuve, mère de trois enfants, vend des beignets devant son domicile pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle est verbalisée et ses marchandises saisies. Elle crie à l'injustice.

1. Qualifiez la règle appliquée par le maire (droit positif, droit naturel, morale, coutume). Justifiez en deux lignes. (2 pts)
2. Expliquez pourquoi Mme Ngo invoque la « justice » alors que le maire applique la « loi ». (2 pts)
3. Selon vous, la légalité de l'acte administratif suffit-elle à garantir sa légitimité morale ? Argumentez en distinguant « légalité » et « légitimité ». (3 pts)

EXERCICE 2 Les fondements du Droit : Kelsen et la Grundnorm

Document : Extrait adapté de Théorie pure du droit (H. Kelsen) : « La validité d'une norme juridique ne repose pas sur sa conformité à la morale, mais sur son rattachement à une norme supérieure... jusqu'à une norme fondamentale (Grundnorm) supposée. » Au Cameroun, la Constitution du 18 janvier 1996 (révisée en 2008) proclame en son Préambule l'attachement aux libertés fondamentales et à l'État de droit.

1. Identifiez la Grundnorm camerounaise actuelle. (1 pt)
2. Une loi votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République peut-elle être « injuste » tout en étant « valide » au sens kelsénien ? Justifiez. (2 pts)
3. Quel contrôle juridictionnel permet, au Cameroun, de vérifier la conformité de la loi à la Grundnorm ? Citez l'institution et l'article constitutionnel de référence. (2 pts)

EXERCICE 3 Formes de la justice : Commutative, Distributive, Réparatrice

	Cas	Description
Situations :	A	Un employeur (entreprise agro-industrielle du Littoral) verse à un ouvrier le salaire exact prévu par le contrat de travail et la convention collective.
	B	L'État alloue des bourses universitaires selon des critères sociaux (revenus des parents, zone d'origine, mérite académique).
	C	Un conducteur cause un accident corporel par imprudence ; le tribunal le condamne à indemniser la victime pour préjudice corporel et moral.

1. Associez chaque cas (A, B, C) à la forme de justice correspondante : commutative, distributive, réparatrice (ou corrective). (1,5 pt)
2. Pour le cas B, précisez le critère de répartition (géométrique ou arithmétique) et expliquez pourquoi ce critère est choisi. (2 pts)
3. Le cas C relève-t-il de la justice pénale, civile, ou les deux ? Distinguez l'objectif de la peine (pénale) de celui de la réparation (civile). (2,5 pts)

EXERCICE 4 Justice et Équité : Le cas des « juridictions coutumières »

Contexte : L'article 37 de la Constitution camerounaise dispose : « La loi assure à tous l'égalité devant la loi. L'État garantit la protection des minorités et des groupes vulnérables. » Parallèlement, l'Ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 organise la justice coutumière (tribunaux de chefferie) pour les litiges relevant du droit coutumier (successions, mariages, foncier rural).

1. En quoi l'existence de tribunaux coutumiers aux côtés des tribunaux de droit commun (TPI, TGI) pose-t-elle la question de l'« égalité devant la loi » ? (2 pts)
2. Expliquez comment le concept d'équité (au sens d'Aristote : correction de la loi là où elle est défailante par sa généralité) justifie le maintien de cette dualité juridictionnelle. (3 pts)
3. Donnez un exemple concret de conflit de lois (droit positif vs droit coutumier) en matière successorale et proposez une solution respectant à la fois la justice légale et l'équité sociale. (2 pts)

EXERCICE 5 La Justice comme valeur : Accès au droit et Aide juridictionnelle

Données chiffrées (simulées, Ministère de la Justice, rapport annuel) :

Région	Avocats inscrits	Demandes aide juridictionnelle	Accordées
Centre (Yaoundé)	1250	420	380
Extrême-Nord (Maroua)	45	1100	310

1. Calculez le taux de satisfaction des demandes d'aide juridictionnelle pour chaque région. (1 pt)
2. Analysez ces chiffres au prisme de la justice comme valeur (accès effectif au droit, égalité des armes). Quel paradoxe révèle le tableau? (3 pts)
3. Proposez deux mesures concrètes (législatives ou institutionnelles) pour réduire l'inégalité territoriale d'accès à la justice au Cameroun. (2 pts)